

1107977-93.2021.8.26.0100

Classe: Produção Antecipada da Prova

Assunto: Liminar

Magistrado: Cinara Palhares

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 15ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... por participação em crime de roubo majorado (sequestro-relâmpago). A vítima do ilícito foi coagida a transferir R\$2.000,00 para conta aberta em nome do autor no banco réu, a qual, contudo, o autor alega desconhecer. O autor solicitou extrajudicialmente à ré que apresentasse todos os documentos utilizados para a abertura de conta de sua titularidade (agência 0001, conta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

15ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01018-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1107977-93.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1107977-93.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Produção Antecipada da Prova - Liminar

Requerente:

Marco Gomes de Moura

Requerido:

Banco Original S/a.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cinara Palhares

Vistos.

MARCO GOMES DE MOURA ingressou com a presente ação de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS contra BANCO ORIGINAL S/A., alegando, em síntese, que, ao ser intimado a comparecer à Delegacia de Polícia do Município de Cotia, descobriu ter sido indiciado por participação em crime de roubo majorado (sequestro-relâmpago). A vítima do ilícito foi coagida a transferir R\$2.000,00 para conta aberta em nome do autor no banco réu, a qual, contudo, o autor alega desconhecer. O autor solicitou extrajudicialmente à ré que apresentasse todos os documentos utilizados para a abertura de conta de sua titularidade (agência 0001, conta 51914123), bem como o encerramento imediato da conta, não obtendo, contudo, resposta. Pede a concessão do benefício da justiça gratuita e a procedência da demanda, compelindo-se a instituição ré a trazer aos autos todos os documentos apresentados para a abertura da conta em nome do autor, bem como a encerrá-la, além de indenização por danos morais, custas processuais e honorários advocatícios. Juntou documentos.

Não houve concessão de benefício da justiça gratuita.

Em contestação (fls. 92/94), a ré alega que é banco 100% digital, não havendo em seu poder documentos físicos, como cópias de documentos pessoais. Alega, também, que esses são checados apenas quando da abertura da conta para verificação de

autenticidade por meio da comparação entre a foto do documento anexado e a foto encaminhada pelo solicitante (selfie). Indica, outrossim, que a conta em nome do autor foi encerrada por inconsistência de informações. Juntou documentos.

Houve réplica.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de medida cautelar de produção antecipada de provas, visando à exibição de documento, nos termos dos artigos 381 e seguintes do NCPC.

É de se ressaltar, inicialmente, que a decisão pertinente à produção antecipada de provas é tão somente para homologar a prova produzida, sem adentrar no mérito da causa, sendo certo que eventuais divergências acerca das provas, ou dúvidas, somente serão dirimidas quando do julgamento da ação principal que dela resultar, cabendo ao Juiz desta apreciar o valor probante do material colhido antecipadamente.

Neste sentido, "in verbis":

"A medida cautelar de produção antecipada de provas não comporta decisões declaratórias, ainda que a respeito da prova produzida, na própria cautelar, visto que se trata de medida que objetiva apenas a realização antecipada da prova e não se refere a litígio, que ainda será proposto ao depois. Trata-se de medida meramente acautelatória e garantidora da autenticidade dos fatos no tempo, tanto que anteriormente era denominada de vistoria 'ad perpetuam rei memoriam'" (RJTJRS 118/213).

"A sentença proferida na medida cautelar de antecipação de prova, tem caráter simplesmente homologatório, referindo-se, apenas, ao reconhecimento da eficácia dos elementos coligidos, para produzir efeitos inerentes à condição de prova judicial. A valoração da prova antecipada pertence ao Juiz da causa principal, e não ao Juiz da ação cautelar, posto que, no curso desta, nem sequer há controvérsia ou discussão sobre o mérito da prova. E o Juiz, ao valorá-la, poderá, até, se assim entender necessário, transformar o julgamento em diligência, para realização de outra perícia" (RJTJSP 105/221).

Destarte, estão presentes os requisitos do inciso III do artigo 381 do NCPC, já que a requerente demonstrou a existência de inquérito policial em que responde por crime de roubo majorado, em decorrência da abertura da conta na instituição ré.

A instituição financeira apresentou todos os documentos que mantinha em seu poder (contrato de abertura de conta, fotocópia de documento de identificação pessoal e fotografia selfie do responsável pela abertura da conta, de forma que resta satisfeita a pretensão do autor quanto à exibição dos documentos. Caso ainda exista alguma pretensão em face do réu, esta deverá ser deduzida em ação própria.

A parte autora, por outro lado, não demonstrou a recusa no fornecimento das informações pela ré, de forma que não vislumbro a possibilidade de condenar a ré ao pagamento de verbas de sucumbência.

Nesse sentido:

Produção antecipada de provas Exibição de documentos pelo réu Sentença homologatória da prova produzida. Recurso sustentando que o Banco réu não exibiu os documentos pleiteados na petição inicial, ficando evidenciada a pretensão resistida a justificar sua condenação nas verbas de sucumbência Inadmissibilidade recursal. Sentença meramente homologatória. Procedimento que não permite valoração da prova produzida, nem admite defesa ou recurso, salvo de decisão que indeferir totalmente

a produção da prova. Ausência de resistência na exibição dos documentos. Procedimento não assumiu caráter contencioso Fixação de honorários advocatícios Descabimento Inteligência do art. 382, §4º, NCPC Precedentes Recurso não conhecido." (TJSP;Apelação Cível 1007771-61.2017.8.26.0278; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba - 1ªVara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019)

Ante o exposto, por esses fundamentos e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO POR SENTENÇA, nos termos dos artigos 487, I e 382 do NCPC, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos, a presente produção antecipada de prova. Os autos digitais permanecerão disponíveis para consulta durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados (artigo 383, NCPC). Ante a ausência de lide, não há sucumbência neste feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. São Paulo, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA